民事起诉状

（买卖合同纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____

诉讼请求

（原告为卖方时，填写第 1 项、第 2 项；原告为买方时，填写第 3 项、第 4 项；第 5 项至第 10 项为共同项）

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 给付价款（元）	元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延给付价款的利息（违约金）	截至　年　月　日止，迟延给付价款的利息　元、违约金　元，自　之后的逾期利息、违约金，以　元为基数按照　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 赔偿因卖方违约所受的损失	支付赔偿金　元 违约类型：迟延履行□　不履行□　其他□ 具体情形： 损失计算依据：
4. 是否对标的物的瑕疵承担责任	是□　修理□　重作□　更换□　退货□　减少价款或者报酬□ 其他□： 否□
5. 要求继续履行或者解除合同	继续履行□　日内履行完毕付款□　供货□　义务 判令解除合同□ 确认买卖合同已于　年　月　日解除□
6. 是否主张担保权利	是□　内容： 否□
7. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
8. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
9. 其他请求	
10. 标的总额	

约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 　　保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点等；如无书面合同，请注明“无书面合同”）	
2. 合同主体	出卖人（卖方）： 买受人（买方）：
3. 买卖标的物情况（标的物名称、规格、质量、数量等）	
4. 合同约定的价格及支付方式	单价　　元；总价　　元； 以现金□　转账□　票据□（写明票据类型）　其他□　方式 一次性□　分期□　支付 分期方式：
5. 合同约定的交货时间、地点、方式、风险承担、安装、调试、验收	
6. 合同约定的质量标准及检验方式、质量异议期限	
7. 合同约定的违约金（定金）	违约金□　　元（合同条款：第　　条） 定金□　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金□　%/ 日（合同条款：第　　条）

8. 价款支付及标的物交付情况	按期支付价款　　元，逾期付款　　元，逾期未付款　　元 按期交付标的物　　件，逾期交付　　件，逾期未交付　　件
9. 是否存在迟延履行	是□　迟延时间：　　逾期付款□　逾期交货□ 否□
10. 是否催促过履行	是□　催促情况：　年　月　日通过　　方式进行了催促 否□
11. 买卖合同标的物有无质量争议	有□　具体情况： 无□
12. 标的物质量规格或履行方式是否存在不符合约定的情况	是□　具体情况： 否□
13. 是否曾就标的物质量问题进行协商	是□　具体情况： 否□
14. 是否通知解除合同	是□　具体情况： 否□
15. 被告应当支付的利息、违约金、赔偿金	利息□　　元 违约金□　　元 赔偿金□　　元 共计　　元　　计算方式：
16. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是□　签订时间： 否□
17. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
18. 是否最高额担保（抵押、质押）	是□　担保债权的确定时间： 　　担保额度： 否□
19. 是否办理抵押、质押登记	是□　正式登记□ 　　预告登记□ 否□
20. 是否签订保证合同	是□　签订时间：　　保证人：　　主要内容： 否□
21. 保证方式	一般保证□ 连带责任保证□
22. 其他担保方式	是□　形式： 否□
23. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：

24. 其他需要说明的内容（可另附页）	
25. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：